

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4955/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นายดำรงค์ เข้มสันเทียะ หรือเข้มสันเทียะ

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 339

จำเลยลักคอก ส.ในร้านอาหาร แล้วใช้มีดแทงผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารที่จะเข้าไปช่วย ส.จนได้รับอันตรายแก่กายและต้องถอยห่างออกไปหลังจากนั้นจำเลยใช้มีดจี้ที่คอ ส.พร้อมกับตะโกนต่อหน้าคนในร้านว่าทำไปเพื่อต้องการเงิน 500 บาท แม้จำเลยจะมีได้เจาะจงว่าต้องการเงินจากผู้เสียหายแต่ตามพฤติการณ์เห็นได้ว่าต้องการให้ผู้เสียหายในฐานะเจ้าของร้านยื่นเงินให้ในทันทีนั้น เมื่อจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเสียก่อนที่จะได้เงินจากผู้เสียหายการกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยลักเงิน 500 บาท ของนายเกษมศักดิ์ ผู้เสียหาย โดยใช้กำลังประทุษร้ายนางสาวสายฝน และใช้มีดแทงผู้เสียหายซึ่งเข้ามาช่วยจนบาดเจ็บ ทั้งใช้มีดจี้ที่ลำคอขู่ขู่หญิงนางสาวสายฝนว่าทันทีนั้นจะแทงให้ตายเพื่อให้ยื่นให้ชิงทรัพย์ และเพื่อให้ผู้เสียหายเกรงกลัวยอมจัดหารถยนต์ไปส่งจำเลยที่จังหวัดนครราชสีมา จำเลยกระทำผิดไปตลอดแล้วแต่ไม่บรรลุผลเพราะผู้เสียหายไม่ยอมให้

เงินและจัดการรถยนต์ให้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 295, 310, 337, 339, 371 และริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ปรับ 80 บาท มาตรา 295, 310, 337 วรรคสอง, 80 ลงโทษตามมาตรา 337 วรรคสอง, 80 ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 2 ปี 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 4 เดือน และปรับ 40 บาท ริบของกลาง ข้อหาอื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 80 จำคุก 8 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 4 ปี ให้ยกฟ้องข้อหาพยายามกรรโชก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำผิดฐานชิงทรัพย์ประกอบด้วยกรกระทำ 2 อย่าง คือ การทำร้ายร่างกายหรือขู่ว่าจะทำร้าย และการลักทรัพย์ กรณีที่จะเป็นความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์นั้น ความไม่สำเร็จจะต้องอยู่ที่การลักทรัพย์ สำหรับคดีนี้จำเลยได้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายสำเร็จไปแล้วโดยได้ใช้มีดแทงนายเกษมศักดิ์ จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแก่กายและทำร้ายนางสาวสายฝนโดยล็อกคอนางสาวสายฝนไว้แล้ว คงมีปัญหาก็จะต้องพิจารณาว่าจำเลยได้ลงมือลักทรัพย์ของนายเกษมศักดิ์ตามฟ้องแต่ลักไม่สำเร็จหรือไม่ ตามข้อเท็จจริงที่ได้ความในฟ้องสำนวนนั้น เมื่อจำเลยล็อกคอนางสาวสายฝนไว้และทำร้ายร่างกายนายเกษมศักดิ์แล้ว จำเลยได้ตะโกนต่อหน้าคนในร้านว่าทำไปเพื่อต้องการเงิน 500 บาท และให้จัดรถยนต์ให้ 1

คั้น ซึ่งตามพฤติการณ์ดังกล่าวแม้จำเลยจะมีได้เจาะจงว่าจะต้องการเงินจากนาย เกษมศักดิ์ แต่ก็พอเห็นได้ว่าต้องการให้นายเกษมศักดิ์ในฐานะเจ้าของร้านอาหารยื่น เงินให้ 500 บาท โดยให้ยื่นเงินให้ในทันใดนั้น เหตุผลอีกข้อหนึ่งที่พอจะนำมา อธิบายถึงเจตนาที่แท้จริงของจำเลยก็คือ เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้และ แจ้งข้อหาว่ากระทำความผิดฐานพยายามชิงทรัพย์ จำเลยก็ให้การรับสารภาพ และรับ สารภาพตลอดมาแม้ในชั้นศาล ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิดฐาน พยายามชิงทรัพย์ด้วยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลย มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339, 80 โดยไม่ได้ระบุว่าวรรคใดนั้น สมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 339 วรรคสาม, 80 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลอาญาธนบุรี - นายประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์

ศาลอุทธรณ์ - นายไพบูลย์ จามิกรณ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ